

Nr. 268 Geheime Anordnung des Beauftragten für den Vierjahresplan. 10. Dezember 1938

PA, R 99299, unfol. Ausfertigung, Umdruck¹
Druck: IMT XXVII, S. 69–71

Beginn:
Beginn:

[Verbot wilder antijüdischer Aktionen]

Geheim!

An die obersten Reichsbehörden, die Leiter und Führer der Gliederungen der Partei und der angeschlossenen Verbände, die Gauleiter, die Reichsstatthalter, die Landesregierungen, die Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten, die Reichskommissare für das Saarland, für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich, für die sudetendeutschen Gebiete.

Nachrichtlich:
den Reichsleitern der NSDAP.

Im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers ordne ich folgendes an:

I.

- (1) Die Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben ist Aufgabe des Staates und obliegt daher ausschließlich den hierzu ausdrücklich bestimmten Behörden und Stellen.
- (2) Soweit bisher besondere Einrichtungen für diesen Zweck geschaffen worden sind, bedürfen sie der Genehmigung des Reichswirtschaftsministers oder sie sind aufzuheben.

II.

Die Übernahme jüdischer Betriebe und sonstiger Vermögenswerte aus jüdischem Besitz hat nur auf streng *gesetzlicher* Grundlage gemäß den dafür erlassenen Vorschriften² zu erfolgen. Geschäfte, die im Widerspruch hierzu seit dem 1. November 1938 vorgenommen worden sind, werden rückgängig gemacht.

¹ Auch in: R 1501/5519, S. 269–271. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23485; WALK, Sonderrecht, Nr. III/61. Teildruck: K. PÄTZOLD, Verfolgung, Nr. 162. – Den Anlaß der AnO bildeten Mißstände bei der „Arisierung“ nach Maßgabe der auf der Konferenz bei Göring am 12. 11. 1938 festgelegten Grundsätze (stenograph. Teilprotokoll: IMT XXVIII, S. 499–540; UuF XI, Nr. 2750; im Auszug u. a. bei KADEN/NESTLER, Dokumente II, Nr. 86; SCHMID/SCHNEIDER/SOMMER, Juden unterm Hakenkreuz I, S. 144–151; vgl. LÖSENER, Rassereferent, S. 288–292; GENSCHEL, Verdrängung, S. 180–186; ESSNER, „Nürnberger Gesetze“, S. 257–262; EVANS, Drittes Reich II/2, S. 716–720; FRIEDLÄNDER I S. 302–306), für welche sich Göring am 4. 12. die ausdrückl. Billigung Hitlers eingeholt hatte; s. FRIEDLÄNDER I S. 308 f.; s. GENSCHEL S. 192–195. Einen besonders krassen Fall, der das Eingreifen Görings mit auslöste, stellten die durch GL Streicher veranlaßten Arisierungen zugunsten des NS-Gaues Franken dar; hierzu R 3001/20052 und den Schlußbericht in IMT XXVIII, S. 55–234. Darstellung: Christiane KULLER/Axel DRECOLL, Inszenierter Volkszorn, ausgebliebene Empörung und der Sturz Julius Streichers. Reaktionen auf die wirtschaftl. Ausplünderung der dt. Juden, in: Martin SABROW (Hg), Skandal und Diktatur. Formen öffentl. Empörung im NS-Staat und in der DDR, Göttingen 2004, S. 71–101.

² VO zur Ausschaltung der Juden aus dem dt. Wirtschaftsleben vom 18. 11. 1938 mit DVO vom 23. 11. 1938 (RGBl. I S. 1580, 1642) und VO über den Einsatz jüdischen Vermögens vom 3. 12. 1938 (RGBl. I S. 1709); s. Dok. Nrr. 242, 113 Anm. 13.

III.

Der Nutzen aus der Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben kommt allein dem Reiche zu. Personen und Stellen, die aus der Überleitung jüdischer Betriebe oder sonstiger Vermögenswerte aus jüdischem Besitz einen ungerechtfertigten Vorteil gezogen haben, können daher zu einer Ausgleichsabgabe zu Gunsten des Reichs herangezogen werden³.

Berlin, den 10. Dezember 1938.
Der Beauftragte für den Vierjahresplan
Göring
Generalfeldmarschall.

³ Gemäß nachfolg. Ausführungsrichtlinien des RWiM vom 6. 2. 1939 (WALK Nr. III/132) sollten von dem Unterschiedsbetrag zwischen Verkehrswert und tatsächl. Kaufpreis 70%, bei Grundstücken 100% als Ausgleichsabgabe dem Reich zufließen, das damit seinen Anspruch auf die „Entjudungsgewinne“ realisierte. Zur „Verstaatlichung“ der Arisierung jüd. Vermögenswerte s. allgemein GENSCHELS. 195–204.

Zitierhinweis

Nr. 268 Geheime Anordnung des Beauftragten für den Vierjahresplan. 10. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d268>